

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 160/2533

บริษัทเอ็กซอนเคมี ประเทศไทย จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าอากรที่เรียกเก็บเกินไป
จำนวน 1,268,136.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือนในต้นเงิน
ดังกล่าวนับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยกกับให้ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ (อันดับ 63,62 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ